

결산후 필수점검 포인트

돈이 되는 결산, 돈이 새는 결산

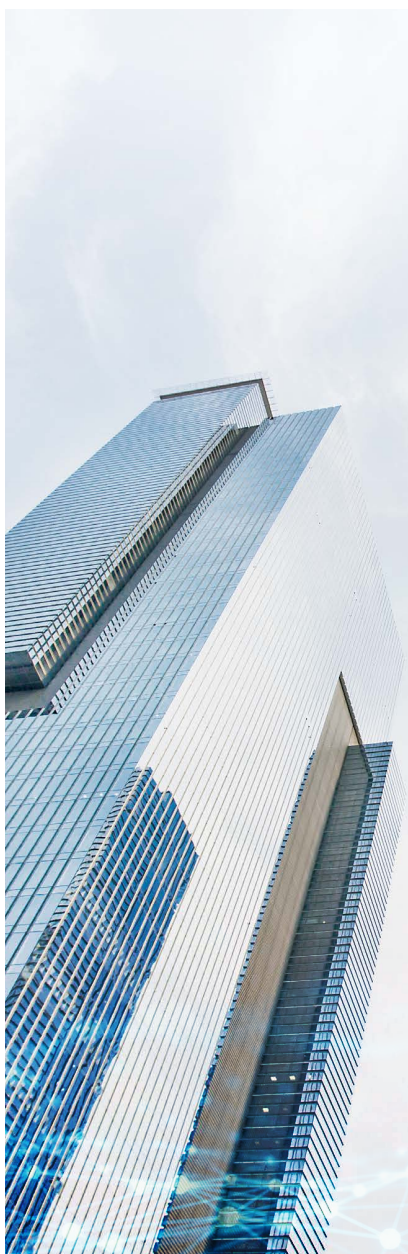
INSIGHT



TREND



FOCUS

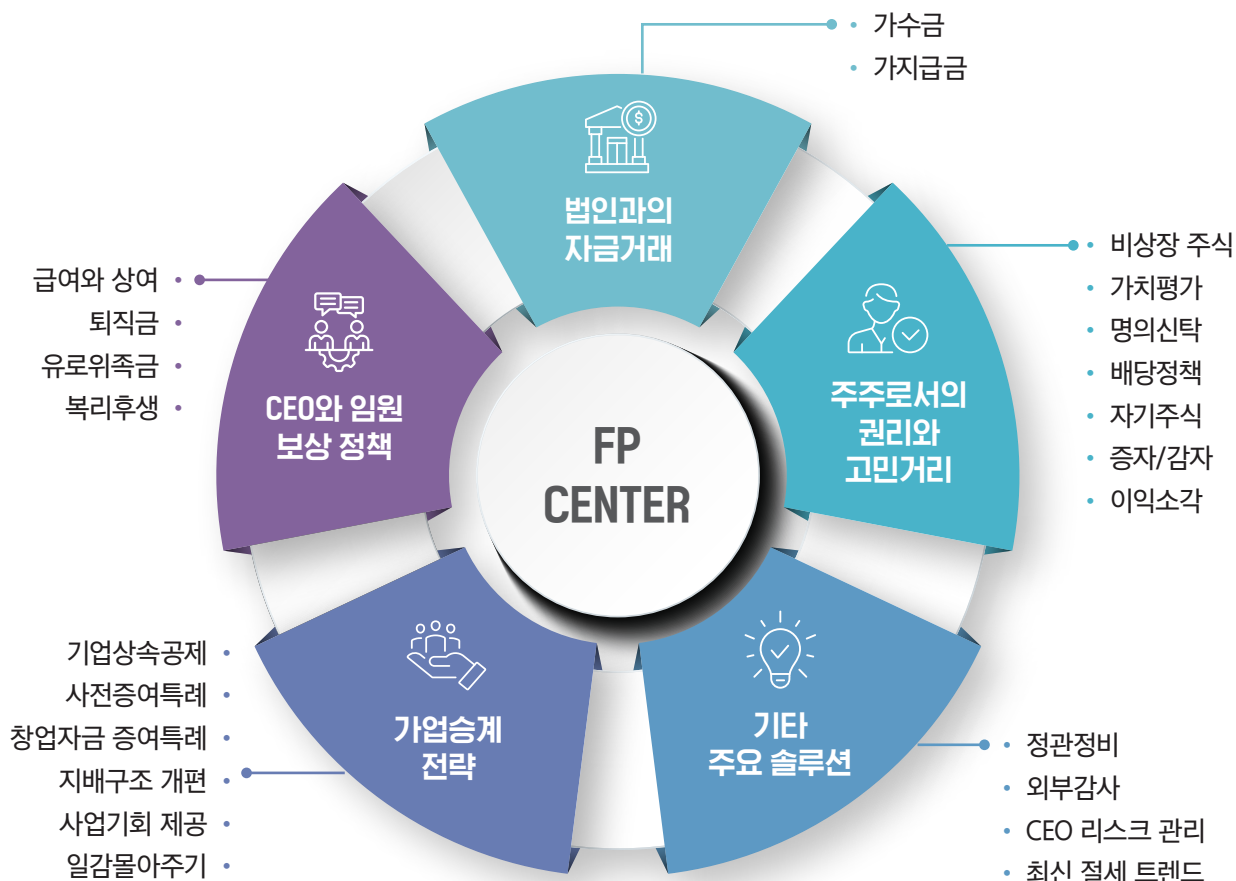


법인의 라이프 사이클에 따른

특화솔루션

설립·전환/성장/승계

법인의 성장과정에 따라
고민은 분명 달라져야 합니다.
급변하는 경영/세법 환경에 따른
최적의 솔루션이 존재합니다.



삼성생명 FP 센터 안내

서울FP 센터 | 02-3706-3916

서울 종로구 종로3 그랑서울 14층

강남FP 센터 | 02-3451-1700

서울특별시 서초구 서초대로 74길 4 삼성생명 서초타워 1층

경인FP 센터 | 032-516-3900

인천광역시 남동구 연주대로 611 삼성생명빌딩 19층

경원FP 센터 | 031-226-1529

경기도 수원시 팔달구 경수대로 560 삼성생명빌딩 14층

충청FP 센터 | 042-484-0821

대전광역시 서구 한밭대로 755 삼성생명빌딩 25층

부산FP 센터 | 051-630-6620

부산광역시 부산진구 중앙대로 639 삼성생명빌딩 2층

대구FP 센터 | 053-250-5150

대구광역시 중구 달구벌대로 2095(삼성생명) 17층

호남FP 센터 | 062-384-0529

광주광역시 동구 금남로 148 삼성생명빌딩 15층

※ 금융상품판매업자 : 삼성생명(주)

※ 금융상품에 관한 계약을 체결하기전에 해당상품의 약관 및 상품설명서를 확인하시기 바랍니다. 삼성생명은 해당 상품에 대해 충분히 설명할 의무가 있으며, 가입자는 가입에 앞서 이에 대한 충분한 설명을 받으시길 바랍니다. 보험계약자가 기존 보험계약을 해지하고 새로운 보험계약을 체결하는 과정에서 질병 이력, 연령 증가 등으로 가입이 거절되거나 보험료가 인상될 수 있으며 가입 상품에 따라 새로운 면책기간 적용 및 보장 제한 등 기타 불이익이 발생할 수 있습니다.

일반금융소비자인 보험계약자는 금융상품판매업자등에 대하여 금융상품을 소개하거나 계약체결을 권유할 목적으로 본인에게 연락하는 것을 금지하도록 홈페이지, 모바일앱, 콜센터(1588-3114), 금융권 두뇌콜 (www.donotcall.or.kr)등을 통해 요구할 수 있습니다.

※ 전속 중개업자 : 해당 모집종사자는 삼성생명과 전속계약을 체결한 보험설계사(보험대리점)로서 보험사로부터 보험계약체결권을 부여 받지 않았으나 청약을 권유하고 청약의 의사표시를 보험사에 전달할 수 있습니다.

Contents | 결산 후 필수점검 포인트

I . 결산이후 필수 체크 포인트 _ 07p

1. 법인 결산후 주식가치 변동 점검
2. 자산 구성 변동과 주식가치의 영향
3. 돈 되는 의사결정 : 지분이동
4. 합리적인 배당 정책
5. 가지급금 보유 법인의 세금부담

II . 법인 컨설팅 Hot Trend _ 17p

1. 특정법인을 활용한 개인부동산 증여
2. 특정법인을 활용한 가수금 플랜
3. 특정법인을 활용한 초과배당 플랜

※ 본 자료는 2025년 2월 세법 및 상법을 기준으로 작성되었으며 향후 법개정시 변동될 수 있습니다.

※ 본 자료의 모든 사례와 예시는 고객의 이해를 돕기 위한 예시로서 개개인의 상황에 따라 실제와 다를 수 있습니다.

※ 본 자료는 참고수준으로 활용하시기 바라며, 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반할 경우 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

※ 법률, 노무, 세무 등 일부서비스의 경우 외부기관과의 제휴를 통해 제공되는 서비스이며, 실행시 별도의 비용이 발생할 수 있습니다.

Ⅲ. 법인 컨설팅 Steady Seller _ 25p

1. 퇴직금 / 유족위로금 플랜
2. 상속감자 플랜
3. 파트너십 플랜
4. 유류분 플랜

INTRO

돈 되는 결산 VS 돈 새는 결산

지난 한 해는 그 어느때 보다 국내외적으로 예측 불가능한 변수가 지속되고
또 새롭게 추가되면서 사업환경의 불확실성이 컸던 시기였습니다.
영위하는 사업 영역과 속성에 따라 연간 성과의 변동폭이 그 어느 해 보다 컸을 것이고,
금년 이후의 기업경영에도 위기와 기회가 공존하는 상황이 계속 전개될 것으로 예상됩니다.
튼튼한 사업계획과 컨틴전시 플랜*을 수립함과 더불어 지난 해의 경영성과가
우리 법인의 비영업적인 현안에는 어떤 영향을 미칠지 가늠해 보고
시의적절한 조치를 취하는 해안이 필요한 때입니다.

* 컨틴전시 플랜 : 예기치 않은 상황이나 비상사태가 발생했을 때 대비하기 위해 미리 마련하는 대체 계획이나 비상대응 계획





1

당기순이익의 증감은 우리 법인의 주식가치에 가장 큰 영향을 줍니다. 이익이 줄었다면 평가금액이 낮아질 것이므로 지분의 증여 및 사전증여 특례 등 승계전략을 실행하기에 적합한 기회의 시간일 수 있습니다. 반대로 이익이 증가한 경우라면 승계 시기와 방법 및 그 비용 부담에 대한 고민이 더해져야 합니다. 더불어 명의신탁, 동업자 지분, 자사주 취득 및 이익소각 등 법인 지분 이동과 관련한 현안이 있는 경우라면 직전년도의 이익 변동으로 인한 영향을 반드시 점검해 보셔야 하겠습니다.

2

적정수준의 잉여금 관리를 하셔야 합니다. 재무 건전성과 안전성 관점에서는 법인에 유보되어 있는 잉여금이 많을수록 긍정적이겠지만 승계, 양도, 청산 등 지분 이동시 발생할 미래의 세금을 고려한다면 적정 수준으로 관리하는 것이 현명한 선택일 수 있습니다. 정기배당, 중간배당, 초과배당 등의 배당정책 점검하고 실행하실 필요가 있습니다.

3

법인이 보유한 부동산 자산의 비율을 검토 하셔야 합니다. 법인 총자산에서 부동산이 차지하는 비중에 따라서 주식가치 평가금액이 달라집니다. 경우에 따라서는 감정평가 이슈와 연계되어 장부가 이상으로 자산가치가 증가할 수도 있으니 지난해 부동산을 취득하거나 처분하는 등 변동 요인이 있었다면 점검이 필요합니다.

4

가지급금 계정과목 보유금액과 증감내역을 확인하셔야 합니다. 사업의 특성에 따라 불가피하게 발생할 수 있지만 관리 안되는 가지급금은 대표이사에게 인정이자 소득처분되고 상환 의무를 부담하셔야 할 뿐만 아니라, 법인 측면에서도 정상적인 대출자가 비용처리 되지 못하는 문제점을 초래합니다. 세심하게 살펴보고 대응전략을 검토 하시길 당부드립니다.

I

결산이후 필수 체크 포인트



법인 결산 후 주식가치 변동 점검

1

법인의 사업연도를 결산하는 시점에 가장 세심하게 살펴봐야 할 항목을 꼽는다면 당기순이익의 변동 여부라고 말씀드릴 수 있습니다.

법인의 사업연도를 결산하는 시점에 가장 세심하게 살펴봐야 할 항목을 꼽는다면 당기순이익의 변동 여부라고 말씀드릴 수 있습니다.

상장된 법인과는 달리 비상장법인의 주식 가격은 일반적으로 시장에서 확인할 방법이 존재하지 않기 때문에 그 가치를 별도로 평가해 두어야만 주식을 기반으로 파생되는 각종 세금의 규모를 가늠하고 의사결정에 참고할 수 있습니다. 그런데 비상장 주식은 사업연도가 바뀔 때 그 변동폭이 급격하게 달라질 수 밖에 없는 평가 구조를 가지고 있기 때문에 법인세 신고를 위해 세무조정이 마무리 되는 시점에는 반드시 점검하실 것을 권장드립니다.

비상장법인의 시가가 확인되지 않는 경우 상증법에서 정하고 있는 보충적평가방법에 따라 가치를 산정하도록 하고 있습니다. 부동산 등의 다른 자산과는 달리 감정평가도 허용되지 않기 때문에 관련 전문가를 통해서 평가 결과를 확인하셔야 합니다. 큰 틀에서 이해를 돕고자 간략히 설명하면 다음과 같습니다.

그림 1

비상장주식의 평가방법

* 상속세 및 증여세법 시행령 제54조

주당
순이익 가치

$$\left[\frac{1\text{년전 순이익} \times 3 + 2\text{년전 순이익} \times 2 + 3\text{년전 순이익} \times 1}{6} \right] \div \text{기획재정부고시율 (25년 현재 10\%)}$$

주당
순자산 가치

평가기준일 현재 당해법인의 순자산가액 ÷ 발행주식총수

※ 2025. 02월 세법 기준이며, 향후 세법개정에 따라 변동될 수 있습니다.

비상장법인의 주가는 「순자산가치」와 「순이익가치」를 양대 축으로 일정비율로 가중평균해서 합산하도록 규정하고 있습니다. **순자산가치**는 법인 설립 이후 현재까지 일궈온 성과를 주주에게 분배하는 청산가치라는 관점에서 출발한 개념이고, **순이익가치**는 앞으로 사업을 계속할 때 미래에 벌어질 일 이익에 기반한 평가금액이라고 할 수 있습니다.

순자산가치는 법인이 보유한 자산총계에서 부채총계를 차감한 것으로 직관적으로 이해하기 쉬운 개념입니다. 주주가 납입한 자본금에 사업 영위기간 발생한 미처분잉여금을 합산한 것으로 시가 확인이 가능한 자산은 장부가액과의 차액을 가산해줘야 함은 유의해야 합니다.

반면, 순이익가치는 미래의 이익을 가늠해서 평가해야 한다는 점에서 출발부터 어렵습니다. 미래의 이익은 실측할 수 없기 때문에 과거에 기록했던 이익이 미래에도 재현된다는 전제 아래 직전 3년간 발생한 사업년도소득을 기준으로 삼고 있습니다. 직전년도 소득에 가중치 3배, 2년 전 소득은 2배, 3년 전 소득에는 1배의 가중치를 둬으로써 최근년도 소득이 가장 큰 영향(3/6)을 미치게 되어 있습니다.

이렇게 계산한 가중평균 소득을 순자산으로 환산한 값이 순이익가치이며 현재 순이익가치환원율은 10% 입니다. 매년 소득 1억원을 창출하는 법인의 순이익가치는 10억원(1억 ÷ 10%)이라는 의미입니다.

이렇게 순자산가치와 순손익가치가 계산이 되고 나면 두 금액을 다시 가중평균 해서 최종 평가금액을 산출하게 됩니다. 이 때는 법인의 자산총계에서 부동산이 차지하는 비중에 따라서 양 금액에 적용되는 가중치가 달라지게 됩니다. 부동산 비중이 50% 미만인 일반법인은 '순자산가치 2(40%) : 순손익가치 3(60%)', 부동산 비중이 50% 이상 80% 미만인 부동산과다법인은 '순자산가치 3 : 순손익가치 2', 부동산 비중이 80% 이상인 부동산법인은 순자산가치 100%로 평가합니다. 부동산 비중이 높을수록 순손익가치 보다는 순자산가치 가중치 높게 가져가고 있습니다.

상증법 시행령 54조 (향후 세법개정시 변경 가능성 有)

일반 법인	부동산자산의 비중이 총자산의 50% 미만인 경우 (순손익가치 × 60%) + (순자산가치 × 40%)	'17년 4월 1일 이후 Max(①, ②) ① 기존 가중 평균치 ② 순자산가치의 80%
부동산 과다법인	부동산자산의 비중이 총자산의 50%~80%인 경우 (순손익가치 × 40%) + (순자산가치 × 60%)	
부동산 법인 등	부동산자산의 비중이 총자산의 80% 이상인 경우 자산의 80% 이상이 주식인 법인(☹ 지주회사 등) * 휴폐업 중인 법인, 설립 3년 미만 법인 순자산가치 100%	

* 순손익가치 : 직전 1년 손익 → 3 / 2년 → 2 / 3년 → 1의 비중으로 가중평균

앞서 설명한 내용이 어려울 수 있지만 이를 산술적으로 풀어보면 **소득금액 1억원 증감은 순손익차치 3억과 순자산가치 0.4억 등 총 3.4억원의 평가금액 변동**을 불러오는 것으로 이해하면 가늠이 쉬워집니다 * 부동산 50% 미만 일반법인 기준
직전년도 소득금액 증감분의 최대 3.4배 만큼 주식 평가금액이 변동하므로 지분 증여, 양수도, 자사주 및 이익소각, 명의신탁 등 현안을 안고 있는 법인은 사업연도 결산과 더불어 주식가치 평가 리뷰 및 지분 이동 전략을 검토하셔야 합니다.

[사례] 매년 10억원의 소득을 창출하던 법인의 소득이 5억원 만큼 감소 또는 증가한 경우 주식 평가금액이 17.5억 변동 * 1억당 3.4억 × 5배

구분		평균	5억 감소	5억 증가
① 직전년도 소득	가중치 3배	10.0	5.0	15.0
② 2년전 소득	가중치 2배	10.0	10.0	10.0
③ 3년전 소득	가중치 1배	10.0	10.0	10.0
④ 3년 가중평균 소득	(①×3+②×2+③×1)/6	10.0	7.5	12.5
1. 순손익가치	④ ÷ 10% *기획재정부령으로 정하는 이자율	100.0	75.0	125.0
2. 순자산가치	자산총계 - 부채총계 + 영업권가액 *재무제표 금액에 가산 및 제외 반영	100.0	95.0	105.0
3. 평가금액(변동금액)	순소득가치 60% + 순자산가치 40% *부동산 비중에 따라 가중치 조정	100.0억 (-)	83.0억 (△ 17.0)	117.0억 (+ 17.0)

주) 부동산 비중이 50% 미만인 일반법인 가정

※ 2025. 02월 세법 기준이며, 향후 세법개정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 위 사례는 고객의 이해를 돕기 위한 예시로 개개인의 상황에 따라 실제와 다를 수 있습니다.

※ 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며, 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반할 경우 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

자산구성 변동과 주식가치의 영향

2

**사업장의 확장 and 축소,
투자 관점의 부동산 매입 and 매도,
기타 자산의 변동으로 인해
법인 자산총계에서 부동산의
비중이 늘거나 주는 것은
자연스러운 현상입니다.**

사업장의 확장과 축소, 투자 관점의 부동산 매입과 매도, 기타 자산의 변동으로 인해 법인 자산총계에서 부동산의 비중이 늘거나 주는 것은 자연스러운 현상입니다.

다만 이러한 변화가 우리 법인의 주식 평가금액에도 영향을 준다는 사실을 인지하고 전략적인 활용까지 계획하고 있는 CEO는 드뭅니다.

앞서 살펴본 것처럼 비상장법인 주식가치는 순자산가치와 순손익가치를 가중 평균한 금액으로 결정되는데 이때 법인의 부동산 비중이 가중치 배분을 좌우한다고 설명드렸습니다. 도표의 사례 ③(자기자본 대비 이익률이 높은 법인)을 예로 들면 순자산가치 100억과 순손익가치 150억(15억÷10%)의 차이를 확인할 수 있습니다. 부동산 비중이 50%가 안되는 일반법인이라면 평가금액이 130억으로 순자산가치보다도 높게 평가되는 반면, 부동산 비중이 80%를 넘어서는 법인이라면 평가금액은 100억이 됩니다. 같은 순자산가치와 순손익가치인 상황에서 부동산 비중에 따라 주식 평가금액이 큰 차이를 보입니다.

결론적으로 성장 단계에 있으면서 자기자본 이익률이 높은 법인(③)은 부동산 비중이 50%를 넘길수록, 반대로 성숙 단계에 이르러 축적된 잉여금이 크고 자기자본 대비 이익률은 10% 미치지 못하는 법인(②)은 부동산 비중이 50%를 넘지

않도록 관리할 때 주식 평가금액을 낮추는 효과를 기대할 수 있습니다. 자기자본 이익률이 10% 수준인 법인(①)은 부동산 비중에 영향을 크게 받지 않고 순자산 가액 수준의 평가금액이 산출됩니다.

법인 유형별 주식 평가금액 비교

구분	순자산	사업년도소득 (3년 가중평균)	법인 유형(총 자산 중 부동산 비중)		
			일반법인 (50% ↓)	부동산과다법인 (50%~80%)	부동산법인 (80% ↑)
① 자기자본 대비 이익률이 표준(10%)인 법인	100억	10억	100억	100억	100억
② 자기자본 대비 이익률이 낮은 법인		8억	88억	92억	100억
③ 자기자본 대비 이익률이 높은 법인		15억	130억	120억	100억

* 상증법 비상장 주식평가 시 순손익가치 환원율은 현재 10%입니다.

※ 2025. 02월 세법 기준이며, 향후 세법개정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 위 사례는 고객의 이해를 돕기 위한 예시로 개개인의 상황에 따라 실제와 다를 수 있습니다.

※ 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며, 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반할 경우 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

한가지 더 유의해야 할 사항은 법인이 보유한 부동산을 장부가로만 평가하는 것이 아니고 감정평가를 해서 차액을 자산가액에 가산해야 할 수도 있다는 사실입니다. 오래전 취득 이후 가격이 많이 상승한 부동산을 보유한 법인의 경우 주식 평가금액이 상상 이상으로 높게 나올 수 있는 만큼 승

계를 비롯하여 지분 이전 계획에 반드시 고려해야 합니다. 아래 고객 사례를 보면 부동산 감정평가 이슈의 영향을 실감하실 수 있습니다. 다만, 제도의 틀 안에서 이를 활용할 수 있는 방안이 있는지를 전문가를 통해서 확인해 보시길 바랍니다.



고객 사례

법인 A는 30년전 설립당시 서울 성수동에 3억짜리 사옥을 마련하여 맞춤 정밀기계 제작 및 정비업으로 업력을 지속해오고 있다.

40대에 창업한 대표는 이제 70대 중반을 넘겼고, 다행히 큰아들이 법인에 들어와 일한지 10년이 넘었다. 큰아들에게 법인을 승계하려고 여러 제도를 알아본 중 창업주의 주식을 넘기려고 주식가치평가를 실시하게 되었고, 대략적인 평가액 주당 80만원에 큰아들에게 일부 증여하고 증여신고를 하고자 하였다.

실제 실행전 FP 센터에 방문하여 상담을 하던 중, 일전에 대략적인 평가가 성수동 사옥이 매입가 그대로 장부상에 반영되어있는 상태로 진행된 것을 알게 되었고, FP는 감정평가 대상이 될 수 있음을 안내하며 재평가를 권했다.

결국, 현시세인 270억을 반영하여 평가하자, 부동산 과다법인이 됨과 동시에 주가도 1주당 500만원 이상으로 치솟았다. 80만원 정도면 단순히 주식을 증여해주면 승계가 끝나리라 생각한 창업주. 결국 다른 승계제도와 방향성을 함께 검토하여 종합적인 방법을 택하기로 했다.

※ 위 사례는 고객의 이해를 돕기 위한 예시로 개개인의 상황에 따라 실제와 다를 수 있습니다.

※ 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며, 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반할 경우 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

[참고] 감정평가 실시에 관한 근거 법령 * 2025.01.01. 국세청훈령 제2663

제72조 (감정평가 대상 및 절차)

- ① 지방국세청장 또는 세무서장은 상속세 및 증여세가 부과되는 재산에 대해 시행령 제49조제1항에 따라 감정기관에 의뢰하여 평가할 수 있다. 다만, 부동산 감정평가 사업의 대상은 부동산등(「소득세법」 제94조제1항제4호다목에 해당하는 **부동산과다보유법인이 보유한 부동산 포함**)으로 한다.

부동산 과다 보유 법인 (소득세법 제94조 ①항 4호 다목)

법인의 자산 총액 중 아래 자산의 합계액이 차지하는 비율이 **100분의 50 이상인 법인**

〈아래〉

- 토지, 건물, 부동산을 취득할 수 있는 권리, 지상권, 전세권 등기된 부동산 임차권
- 해당 법인이 직접 또는 간접적으로 보유한 다른 법인의 주주가액에 그 다른 법인의 부동산 등 보유 비율을 곱하여 산출한 가액

- ③ 지방국세청장 또는 세무서장은 제1항에 따라 감정평가를 실시하는 경우 「감정평가 실시에 따른 협조 안내(별지 제34호 서식)」를 작성하여 납세자에게 안내하고, 감정평가가 완료된 후에는 감정평가표(명세서포함)를 납세자에게 송부하여야 한다. 다만, 납세자의 요청이 있는 경우 감정평가서 사본을 세무조사 결과 통지시 함께 송부하여야 한다.

- ④ 지방국세청장 또는 세무서장은 감정기관에 의뢰하여 산정된 감정가액에 대하여 시행령 제49조제1항 단서에 따라 평가심의위원회에 시가 인정 심의를 신청하여야 하며, 시가 인정 심의에 관한 사항은 「평가심의위원회 운영규정」에 따른다.

돈 되는 의사결정 “지분이동”

3

당기순이익의 증감 및 부동산 자산의 비중 변동 등으로 주식가치의 영향을 파악했다면 지분 이동을 위한 의사결정을 하셔야 합니다.

(경영환경 및 주주구성 변동의 필요성에 의해 개인간 지분의 양수도, 개인 주주와 법인과의 양수도 및 법인 증여, 자사주의 취득 및 이익소각 등의 실행을 검토하실 수 있습니다. 양수도 과정에서는 22.0% ~ 27.5%(지방소득세 포함)의 주식 양도 소득세가 수반되고, 감자 및 이익소각에는 의제배당소득세가 15.4% ~ 49.5%(지방소득세 포함) 구간으로 과세됩니다. 다음과 같은 사정이 있다면 수반되는 세금을 고려해서 적절한 의사결정을 하셔야 합니다.

당기순이익의 증감 및 부동산 자산의 비중 변동 등으로 주식가치의 영향을 파악했다면 지분 이동을 위한 의사결정을 하셔야 합니다.

특히 지난해 일시적 요인에 의해 주가가 많이 하락을 했으나 올해부터 정상적으로 회복할 상황이거나, 주가가 하락하지 않았더라도 추후 지속적인 성장이 예상되는 기업이라면 바로 지금이 최적의 기회일 수 있기 때문입니다. 먼저 승계 관점에서 지분을 일반 증여하거나 증여특례를 활용할 때 그 기대효과를 살펴보면 다음과 같습니다.

- 저평가 시점에 증여함으로써 증여세 등 승계비용을 줄일 수 있습니다.
- 증여 이후 10년 이내에 상속이 발생해서 상속재산에 합산되는 상황이 발생하더라도 증여 시점의 저평가된 가격으로 고정시켜 놓는 효과가 있습니다.
- 증여 이후 가치 상승이 발생한다면, 상승분은 수증자에게 귀속됩니다.
- 전략적인 배당정책을 통해 주식가치를 추가적으로 통제가 가능하고 증여 받은 주주에게 합법적인 자금출처를 마련해 줄 수 있습니다.

- 명의신탁 지분이 있으나 소명이 불투명해서 명의신탁 해지 이외의 방법을 고려해야 한다.
- 동업자 지분을 적절한 가격으로 정리해야 한다.
- 개인적인 자금 수요가 있어서 지분을 다른 개인 또는 법인과 거래해야 한다.

앞서 법인의 당기순이익 변동에 따른 주식가치 변동폭 사례를 확인하고 각 세목별 세부담을 비교해 보신 후 전문가와 구체적인 전략을 논의해 보시기 바랍니다.

구분	평균 유지	5억 감소	5억 증가	비고
평가금액	100.0억	83.0억	117.0억	-
10% 이동 가정	10.0억	8.3억	11.7억	-
① 증여 → 증여세	2.25억	1.74억	2.88억	성인자녀 1인 기준, 기증여 無
② 양수도 → 양도소득세 *주식	2.25억	1.82억	2.68억	중소기업 대주주 기준, 법인 설립시 자본금 5천만원, 지방소득세 미고려, 증권거래세 포함
③ 감자/소각/청산 → (의제)배당소득세	3.57억	2.8억	4.3억	근로소득 및 타 금융소득 미고려, 기본제공 1명 기타 세액공제, 4대보험 미고려, 지방소득세 미고려

※ 2025. 02월 세법 기준이며, 향후 세법개정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 위 사례는 고객의 이해를 돕기 위한 예시로 개개인의 상황에 따라 실제와 다를 수 있습니다.

※ 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며, 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반할 경우 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

합리적인 배당정책

4

**적절한 배당정책은 주주의
세부담 완화 및 자금출처 마련에
도움이 되는 만큼 매년 결산을
앞두고 현명한 의사결정을
하셔야 합니다.**

결산 결과 결손을 기록하지 않았다면 법인의 미처분이익잉여금이 증가하고 이는 현금성 자산, 원재료, 부동산 등 유무형 자산의 형태로 법인 자산에 차곡차곡 쌓이게 됩니다. 손익계산서가 한 개 사업연도 동안의 기업 경영성과를 보여준다면 재무상태표는 법인 설립 이후부터 결산 시점까지 누적되어 온 자산과 부채, 그리고 자본의 구성을 보여줍니다. 매년 발생한 당기순이익 또는 손실이 쌓여서 자본을 구성하고 이는 오롯이 주주만이 취할 수 있는 몫입니다. 주주가 자본을 향유할 수 있는 대표적인 방법으로 배당이 있고 지분을 회사에 자사주로 매각하거나 소각함으로써 납입자본과 미처분이익잉여금을 회수할 수도 있습니다. 일반적으로 우리나라 비상장 중소기업은 배당을 활발하게 실행하지는 않아 자본은 지속적으로 증가하는 성향을 갖고 있습니다. 이는 주식 가치의 한 축인 순자산가치 증가를 초래하고 향후 승계, 매각 및 M&A, 청산 단계에서 일시에 큰 세부담으로 귀결됩니다. 적절한 배당정책은 주주의 세부담 완화 및 자금출처 마련에 도움이 되는 만큼 매년 결산을 앞두고 현명한 의사결정을 하셔야 합니다. 배당과 관련해서 검토하실 내용은 다음과 같습니다.

✔ 정관에 배당과 관련된 내용이 전략적으로 담겨 있는지 확인합니다.

배당은 일반적으로 결산에 반영하는 정기배당이 기본이며, 중간배당 규정이 있는 경우 연중 1회 추가로 실행할 수 있습니다. 결산 시점에 배당 의사결정을 놓쳤거나 긴급하게 주주의 자금원이 필요한 경우 중간배당을 활용하시면 좋습니다.

✔ 현물배당을 효과적으로 활용합니다.

기본적으로 배당은 현금으로 지급하는 것이 원칙이지만 정관에 현물배당 규정을 갖춰 놓으면 현금 뿐만 아니라 동가의 유가증권 및 실물자산으로도 배당할 수 있습니다. 주주인 자녀에게 보험계약을 현물배당 재원으로 활용하는 것이 대표적입니다.

✔ 초과배당을 활용합니다.

배당은 주주가 보유한 지분을 대로 배당금 총액을 분배하는 것이 원칙이지만 정관에 초과배당 규정이 정비되어 있다면 주주간 합의된 비율로 배당도 가능합니다. 다만, 개인 주주간 초과배당에 대한 증여의제 규정이 신설되면서 실효성 있는 범위가 축소되었지만 가족법인을 활용하여 자녀 등에게 배당이익을 간접적으로 귀속시킬 수 있는 방안이 있으니 전문가를 통해 확인해 보시기 바랍니다.

종류	구분	시기	필요서류
정기배당	연 1회 확정이익으로 하는이익 배당 (현금,현물 또는 주식배당 가능)	당해 과세연도 종료일 다음해 3월중 배당결의, 결의후 1개월내 배당금 지급	주주총회의사록
중간배당	결산을 하기전에 직전 결산기의 미처분 이익을 재원으로 실시하는 이익의 분배	사업연도중 1회에 한함	정관에 규정 필요 이사회 결의사항
현물배당	금전이 아닌 보험증권, 부동산등으로 배당을 실시하는 것	정기배당시에만 가능	정관에 현물배당에 관한 조항 명시
초과배당	본인이 보유한 주식 보유비율에 따른 균등 배당금액을 초과하여 받는 배당	중간배당/정기배당시 가능	주주총회의사록

※ 2025. 02월 세법 및 상법 기준이며 향후 법개정에 따라 변경될 수 있습니다.

가지급금 보유 법인의 세금부담

5

**작년에 결산해보니 보유하던
가지급금이 남아있는 경우라면
법인 대출에 대한 이자비용
손비 처리를 적게 받을 수
있습니다.**

결산 후에도 보유하던 가지급금이 여전히 남아있는 경우라면 올해 법인대출에 대한 이자비용 손비 처리를 적게 받을 수 있습니다.

가지급금은 회사에서 현금지출은 이루어졌으나 어떻게 사용되었는지 처리하기 애매하여 회계처리상 계정과목*(용도)을 명시하지 않은 지출금을 말합니다. 원칙적으로 가지급금은 결산시에 해당 계정과목으로 회계처리 해야 하는데 거래 관행상 또는 영업상 어쩔 수 없이 가지급이 발생하는 경우가 대부분이어서 해당 계정과목으로 처리를 못하는 경우가 많을 것입니다.

이로 인해 회사 및 사장님은 나중에 골칫거리가 될 수 있고, 추가적인 세금 문제에도 노출될 수 있습니다. 대표님도 고민하고 계실 가지급금 문제를 해결하는 방법들을 안내해 드리겠습니다.

* 계정과목 : 자산, 부채, 자본 등의 변동을 기록·계산하기 위하여 계정에 부여된 현금, 예금 등 구체적인 명칭을 말한다.

가지급금이 발생하는 원인은 먼저 대표이사나 임원의 개인적인 비용을 법인자금으로 지출했을 때 발생합니다. 예를 들어 사업과 관련 없는 여행경비나 임직원 가사 관련 비용을 기업자금으로 지출했을 때 기업에서는 정상적인 비용처리가 어려워 가지급금으로 계상할 수 밖에 없게 됩니다.

그렇게 인출해 간 가지급금에 대한 인정이자(가중평균차입이자율 또는 당좌대출이자율 4.6%를 적용)를 법인 돈으로 대납한 경우에도 가지급금 문제가 생깁니다.

또한, **비용으로 지출했어도 증빙이 없는 경우 가지급금으로 처리하기도 합니다.** 자금인출 사유가 불분명해서 가지급금으로 처리되는 것이죠. 즉, 사업상 불가피한 비용이지만 증빙을 제대로 챙기지 못하는 경우 가지급금으로 회계처리하는 것입니다. 이러한 가지급금은 회계시스템이 취약한 중소기업에서 빈번히 발생하고 있습니다.



**대표이사나 임원의
개인적인 비용지출**



**사업과 무관한
경비처리**



**무증빙
경비처리**

첫째, 가지급금에 대하여는 소멸될 때까지 가지급금에 대한 일정한 이자율을 적용하여 인정이자가 계산됩니다.

그만큼의 개인의 이자에 대한 부담과 법인세 부담이 따라오게 되는데요. 가지급금이 정리되지 않는다면 계속적으로 가지급금 인정이자 발생하게 됩니다.

둘째, 법인의 차입금에 대한 이자는 비용으로 법인세 부담이 감소되는 역할을 합니다.

그러나 가지급금이 있는 경우에는 차입금 중에서 가지급금이 차지하는 비율만큼 이자비용을 인정받지 못하게 되어서 법인세 부담이 늘어나게 됩니다.

셋째, 법인을 청산하는 경우에는 청산시점까지 미회수된 부분은 대표이사에 대한 상여로 처리됩니다.

따라서 법인을 청산하는 시점에 대표이사의 근로소득세 부담이 커질 수도 있습니다.

(법인세법 제52조, 시행령 제88조 제1항 6호, 제89조 제3항)



가지급금

- ✓ 청산 시 미회수된 가지급금 상여처리로 인한 소득세 부담 증가
- ✓ 이자비용 손금불산입에 따른 법인세 부담 증가
- ✓ 가지급금 인정이자에 대한 개인의 이자부담 및 법인세 부담 증가

가지급금 해결 방법은 다 똑같은 방법으로는 해결이 되지 않기 때문에, 해당 회사의 상황 여건에 따라 적용하는 방법이 달라 집니다. 그러므로 가지급금의 크기와 회사의 상황에 따라 적절한 해결 방법을 찾아 적용해야 합니다. 가지급금을 해결하는 방법으로는 급여나 상여금, 배당금, 퇴직금으로 상환하는 방법 등이 있습니다.

가지급금 해결 방법

각 법인에 맞는 방법을 해당 분야의 전문가와 상담하고 실행전 상세한 검토가 필요합니다.



급여 및 상여금으로
상환하자



법인에서 배당금을 받아
상환하자



퇴직금을 받아
상환하자



법인에 개인부동산을
매각하여 상환하자



주식을 매각하여
상환하자



가지급금 발생원인
분석 및 오류수정

II

법인 컨설팅 Hot Trend



가족법인, 특정법인을 활용한 승계 트렌드, 대표님 혹시 들어보셨을까요?

매일경제

2025년 1월 13일 월요일 A05면 종합

고3학생이 대치동 건물주로...찐부자들의 절세 만능키 '가족법인'

2024년 거래된 강남 빌딩 228개 등기부등본 전수조사

대부분 고가아파트 거주하며
강남 핵심지 작은 빌딩 보유
월1,000만원씩 통장에 꽂혀
최근 유튜브·인플루언서...
코인 대학남 MZ콘스 합류

서울 강남 앞차 상권으로 꼽히는 대치동 학원가. 전국적인 인터넷 강의의 스타강사들이 직접 강의에 나서는 이 학원은 대치동에서 유명한 대학입시 학원이다. 이 학원 건물 주인은 매매가가 수십억원에 육박하는 대치동 고가 아파트에 사는 2006년생 A씨. 부모로 추정되는 50대 B씨와 지분을 절반씩 소유하고 있다. 이들은 A씨가 고등학교 3학년이 되던 작년 3월 72억2000만원에 건물을 매입했다. 대입을 앞둔 고3 학생이 '학원 건물주'로 등극한 셈이다.

매일경제 취재팀이 빌사남과 함께 2024년 서울 강남구에서 실거래된 상업용 부동산(건물)의 거래 형태와 소유자 현황을 전수조사해 보니 한국 부자들의 자산 증식, 투자 패턴이 한눈에 들어왔다.

초고소득자들 사이에서는 '고가 아파트'에 자가로 살며 '강남 빌딩'을 보유한 '찐부자' 트렌드로 나타나고 있다. 실제 올해 수십억~수백억 원에 달하는 강남 건물을 취득 사들인 대다수가 강남 3구를 비롯해 서울 각지의 '자 아파트' 거주자임이 데이터로도 확인됐다.

일반인들이 꿈도 꾸기 힘든 수백억 원대 빌딩을 두 곳 이상 매수

한 소위 '빌딩 거부'도 있었다. 호가가 100억원을 넘는 청담동 고급빌라에 거주하는 부부는 작년에만 청담동 건물 2동을 사들였다. 두 건물을 합쳐 100억원이 넘는 자금이 투입됐다.

마포구, 용산구, 성동구 등 서울 상급지 지역의 건물을 팔아 시세차익을 남긴 뒤 강남에 입성하는 추세도 엿보인다. 전세성 빌딩로드공인중개사사무소 팀장은 "마포구 연남동이나 홍익대 근처에서 20억~40억원대 건물을 보유했던 분들이 100억원 이하 강남 건물을 사는 경우는 가장 흔한 케이스"라고 설명했다. 강남 건물을 단독으로 구매해 2030 건물주 사례도 눈에 띈다. 성북구 고급 단독주택촌에 거주하는 30대 C씨는 지난해 강남구 논현동 빌딩을 단독으로 사들였다. 여의도에 서도 한강변이 가장 잘 보이는 아파트에 거주하는 20대 D씨는 역시 삼동 빌딩을 단독으로 매입했다.

강남 건물주들 사이에서 높은 상속세·증여세를 피하기 위해 법인을 통해 건물을 증여하는 방식이 선호되는 것도 주목할 만한 트렌드다. 꼬마빌딩, 오피스, 상가 등 비주택 부동산을 법인으로 등록하고 그 법인의 지분을 자녀가 취득해 합법적으로 부를 대물림하는 방식이다. 실제 등기부등본상 확인이 가능한 강남구 건물 실거래 228건 가운데 10건만이 개인 간(법인 외) 증여·상속 거래인 것으로 확인됐다. 각각 만 21세, 만 18세인 형제는 작년 7월 신사

동 건물을 법인으로 넘겨받는 형태로 건물주가 됐다.

2020~2021년 자산 버블기에 코인, 주식 등으로 돈을 번 '영앤리치'가 안전자산인 강남 부동산으로 옮겨가는 현상도 눈에 띈다. 여유자금으로 100억~200억원대 자산을 가진 2030세대의 강남 빌딩 매수 문의가 최근 들어 활발하다고 한다.

정성분 빌사남 이사는 "인플루언서, 코인으로 돈을 번 MZ가 올 들어 강남 빌딩의 큰손이 됐다"면서 "젊은 부자들의 경우 상대적으로 임대 리스크가 적은 대치동, 강남역 이면, 삼성동, 신사동 세로수건을 선호한다는 특징이 있다"고 설명했다.

30대 젊은 자산가 E씨는 가상화폐 초창기부터 비트코인과 이더리움을 눈여겨봤고, 코인 급등기에 큰 수익을 벌었다. 그는 2년 전 상속등과 역삼동에 건물을 각각 1동 매입했다. 정보기술(IT)·벤처 스타트업으로 큰돈을 번 사업가들도 강남 빌딩에 주목하고 있다. 동남아시아에서 큰 인기를 끌며 회사 상장까지 성공한 사업가 F씨는 사업소득을 활용해 알트코인에 투자했고, 큰돈을 벌어 1000억원대 강남 건물을 샀다.

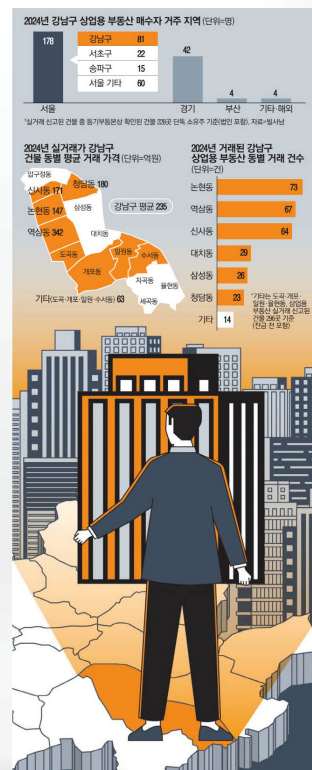
강남 건물주는 수익률만 놓고 봐도 일반 임금근로자와 다른 세상에 살고 있다. 서울시 상권분석서비스에 따르면 서울 강남구의 2024년 2분기(6월 30일 기준) 3.3㎡당 월환산임대료는 18만1017만 원에 달한다. 8년 전인 2017년 갈

은 분기(13만1195만원)보다 37%가 오른 것이다. 강남 핵심지에 '꼬마빌딩'을 소유하면 월 1000만원 이상 월세가 통장에 꼬박꼬박 입금되는 셈이다. 여기에 강남의 경우 건물 가치가 빠르게 오르고 있어 노동 소득 증가 속도를 월등히 압도한다. 8년 전과 비교했을 때 가구당 월평균 근로소득은 14% 증가했다.

한국부동산원에 따르면 2024년 2분기 기준 강남구에 위치한 압구정역(12.55%), 청담역(4.57%), 신사역(3.13%) 상권의 중대형 상가 건물은 2021년 4분기에 비해 임대료가 올랐다. 서울 전체 평균(2.4%)을 상회하는 수준이다. 반면 서울 동작구 노량진역(-0.14%), 노원구 상계역(-0.37%), 강서구 화곡역(-0.4%) 상권은 같은 기간 임대료가 오히려 하락했다.

서울 외곽 지역이나 공실 문제가 심한 상권 위주로 경기 하락에 대한 가격 방어에 취약하다는 분석이다. 반면 강남에 거주하는 건물주들은 상대적으로 '공실'이나 '임대료 하락'에도 연연하지 않는 경향을 보인다. 서울 강남 건물주는 "음식점은 입점이 불가하다는 원칙을 세웠다"면서 "건물주들 사이에서 병의원 입점을 선호하고, 마지노선으로 베이커리나 카페만 받으려는 인식이 있다"고 전했다.

위지혜 기자 / 박재영 기자 / 황순민 기자



특정법인을 활용한 3가지 대표플랜

* 특정법인(가족법인) : 지배주주와 그 친족이 직간접적으로 보유하는 주식보유비율이 30% 이상인 경우의 내국·외국법인

PLAN 1

개인부동산 증여플랜

개인증여세
절감

PLAN 2

가수금 플랜

21억
무상대여

PLAN 3

초과배당 플랜

승계비용절감
증여세절감

※ 2025. 02월 세법 기준이며, 향후 세법개정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며, 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반할 경우 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

특정법인을
활용한 플랜

1

개인 부동산 증여

과거에는 자녀에게 증여 혹은 부담부증여를 하는 것이 일반적이었습니다. 당시에는 자산규모가 현재에 비해 크지 않았고 부동산의 경우 기준시가로 이전되는 경우들이 많아 자녀가 충분히 증여세를 납부할 수 있었기 때문입니다. 최근 자산가치의 상승과 더불어 부동산의 감정평가 이슈까지 더해져 자녀가 증여세 자금을 마련하기 어려운 상황이 되었습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 최근에는 특정 법인을 설립한 후 자산을 이전하는 방법이 많이 활용되고 있습니다.

개인의 경우 자산 이전 시 그 가액에 따라 증여세가 부과되며, 납세 의무자는 재산을 무상으로 증여 받은 자(수증자)가 됩니다. 우리나라의 증여세는 10~50%의 누진세율이 적용되며, 자산 규모가 클수록 증여세 납부 재원마련을 위한 자금출처 부담이 커지고 결국 증여 시기는 늦춰질 수밖에 없습니다.

법인은 개인과는 달리 증여 받은 재산을 법인의 자산수증이익으로 보고 이에 대해 증여세 대신 법인세를 납부하는 구조입니다. 법인세는 9~24%의 세율로, 개인 증여세 보다 낮은 세율이 적용됩니다. 다만, 증여세 부담없이 부를 이전하는 변칙적 증여행위를 방지하기 위하여, 이익을 분여받은 법인의 주주에 대해 추가로 증여세를 과세하고 있습니다. 증여세를 고려할 때 법인으로 자산을 이전하는 경우 총 담세율이 높아질 수 있습니다. 하지만 법인세는 법인의 이익잉여금에서 납부가 가능하다는 점과 법인세로 인하여 자녀의 자금출처부담이 줄어든다는 것을 감안해 법인을 활용하는 사례가 증가하고 있는 추세입니다.



법인 증여를 활용한 개인 증여세 납부 분산 전략



※ 2025. 02월 세법 기준이며, 향후 세법개정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 위 사례는 고객의 이해를 돕기 위한 예시로 개개인의 상황에 따라 실재와 다를 수 있습니다.

※ 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며, 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반할 경우 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.



특정법인을 활용한 부동산 증여의 장점

- ① 세금납부 이연 (12월말 법인 기준)
 - 법인세 : 증여일 다음해 3월말까지 신고/납부
 - 증여세 : 상기 법인세 납부일로부터 3개월 이내 신고/납부
- ② 양도소득에 대한 이월과세 및 중과세 적용 X



가수금

고가의 부동산을 자녀 명의로 취득할 때 가장 중요한 부분은 자금출처입니다. 자금출처를 위해 무상으로 자금을 대여해줄 때, 개인 간에는 일반적으로 2억까지는 가능합니다. 하지만 부모가 자녀가 아닌, 특정법인으로 돈을 빌려 줄 때는 주주인별 최대 21억까지는 무상으로 대여가 가능합니다.

관련 근거는 아래의 조항입니다.

상증세법 시행령 제34조의 5 【특정법인과 거래를 통한 이익의 증여 의제】

⑤ 법 제45조의 5 제1항을 적용할 때 특정법인의 주주등이 증여받은 것으로 보는 경우는 같은 항에 따른 증여의제이익이 1억원 이상인 경우로 한정한다.

따라서 자녀에게 직접 자금을 대여해주는 것보다 자녀가 주주인 특정법인에게 동일한 금액을 대여해주는 방법이 부모의 자산을 보다 효율적으로 자녀에게 이전시킬 수 있는 방법입니다.

예를 들어 부모가 자녀 두명에게 직접적으로 20억을 대여한다고 했을때는 당좌 대출이자율 4.6% 기준으로 매년 1.8억의 이자를 지급해야합니다. 게다가 부모는 해당 하는 이자를 비영업대금 이익으로 신고 납부까지 해야합니다. 하지만 동일한 자금을 두 자녀가 각각 50%를 보유한 특정법인이라면 40억을 무상으로 빌려줄 수 있는 형태가 되어 더 효율적으로 자금을 활용해서 부동산 등을 취득할 수 있게 됩니다.

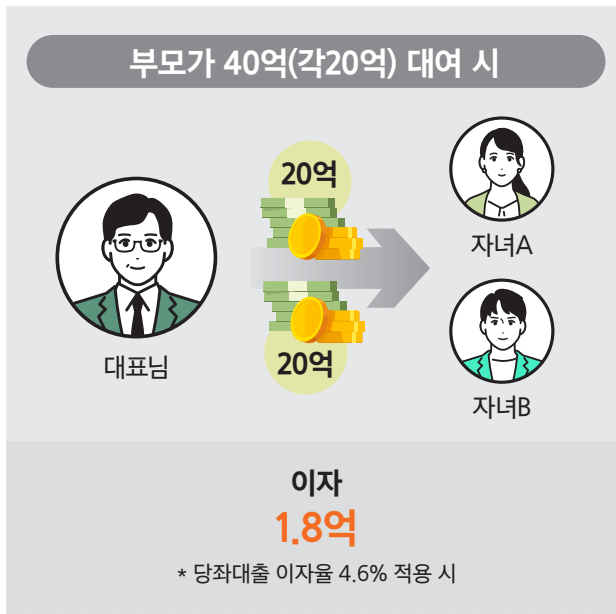


가수금 플랜의 장점은 자녀 명의로 자산을 취득할 수 있도록 해서 소득과 자산의 가치상승에 따른 이익을 이전한다는 것입니다. 부모가 보유한 자금을 무상으로 대여해서 향후 추가적으로 발생하는 상속세, 증여세, 소득세 등을 절세하는 전략이 될 수 있습니다. 다만, 부모의 대여금은 향후 상속시에 상속재산에 포함되기 때문에 상환플랜에 대해서도 검토가 필요합니다.





이자비용無, 증여세無, 가수금을 활용한 소득과 자본이득 이전 전략



※ 2025. 02월 세법 기준이며, 향후 세법개정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 위 사례는 고객의 이해를 돕기 위한 예시로 개개인의 상황에 따라 실제와 다를 수 있습니다.

※ 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며, 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반할 경우 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

가수금 : 자금조달의 방법으로 주주가 법인에게 빌려주는 돈

21억 × 기재부 장관 고시이율 < 1억

**자녀가 최대 주주인 자본금 5천만원의 임대 법인 설립 後
가수금을 활용하여 증여세 없이 부동산 초기 구입 자금 마련**

법인을 설립해서 해당 법인에 자금을 빌려주는 형태라면, 부모-자녀 사이의 금전대차소비계약서보다 명확하게 자금의 대여와 회수가 가능합니다. 법인 설립시의 최소 자본금과 주주 구성 등에 대한 꼼꼼한 상담은 필수입니다.

법인초과배당

자녀법인에 초과배당할 경우 「상속세 및 증여세법」 45조의5에 의해 주주인 자녀에게 원칙적으로 증여세가 과세될 수 있습니다. 하지만, 초과배당으로 인한 주주별 특정법인의 이익[$\text{=(초과배당금액-법인세상당액)} \times \text{지분율}$]이 1억 원 이상인 경우에만 증여세가 과세되므로 증여세가 과세되지 않도록 주의가 필요합니다. 아래 그림과 같이 주주별 특정법인의 이익이 1억원 미만인 경우는 증여세가 과세되지 않습니다. [약 2억원-법인세 $\times$ 50% < 1억원]

법인 초과배당 유의사항

✓ 유사 이익 합산 금액 체크

주주별 증여의제 이익이 1억 원 이상이 되지 않는 자녀법인 초과배당은 자녀법인이 소득세보다 낮은 법인세만 부담하고 증여세는 과세되지 않는 장점이 있습니다. 그런데 이러한 자녀법인 초과배당과 유사한 특정법인 이익이 있다면 이를 합산하여 증여세가 과세될 수 있습니다. (예 무상가수금+초과배당)

✓ 소급 1년 내 동일 거래 이익 합산 금액 확인

자녀법인 초과배당을 매년 실행할 경우 각각의 배당 기준(지급일 기준, 결의일X)으로는 증여세 과세대상이 아니지만, 소급 1년간 합산할 경우 증여세가 과세될 수 있습니다.

✓ 취득 주식 배당기준일 체크

자녀법인이 받은 배당소득에 대하여 법인세를 과세하면 동일 소득 이중과세 문제가 발생합니다.

이를 방지하기 위한 규정이 '수입배당금 익금불산입'입니다. 그러나 배당기준일 전 3개월 이내에 취득한 주식의 수입배당금에 대해서는 적용되지 않아 법인세가 전액 과세되므로 유의해야 합니다.

예를 들어, 2024년 말 주주 기준으로 2025년 정기배당을 할 경우, 2024년 10~12월 취득 주식에 대한 배당금은 익금불산입불가하여 법인세가 모두 과세됩니다.





법인을 활용한 초과배당 전략

개인주주가 초과배당 받는 경우



기존법인

주주	지분율
父	90%
子	10%

초과배당실시

② 실제 배당액
-
2억원

세금

4,654만원

소득세 : 3,839만원(지방소득세 미포함) / 증여세 : 815만원(신고세액공제 미반영)

* 가정 : 자녀 주주 타소득 無

특정법인이 초과배당을 받는 경우



기존법인

주주	지분율
父	90%
자녀법인	10%

초과배당실시

② 실제 배당액
-
2억원



자녀법인 (2억 배당금)

주주	지분율
아들	50%
딸	50%

세금(법인세)

2,660만원

* 수입배당금 익금불산입률 30% 적용 / 가정 : 특정법인 타소득 無

※ 2025. 02월 세법 기준이며, 향후 세법개정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 위 사례는 고객의 이해를 돕기 위한 예시로 개개인의 상황에 따라 실제와 다를 수 있습니다.

※ 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며, 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반할 경우 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

III

법인 컨설팅

Steady Seller



1. 퇴직금/유족위로금 플랜



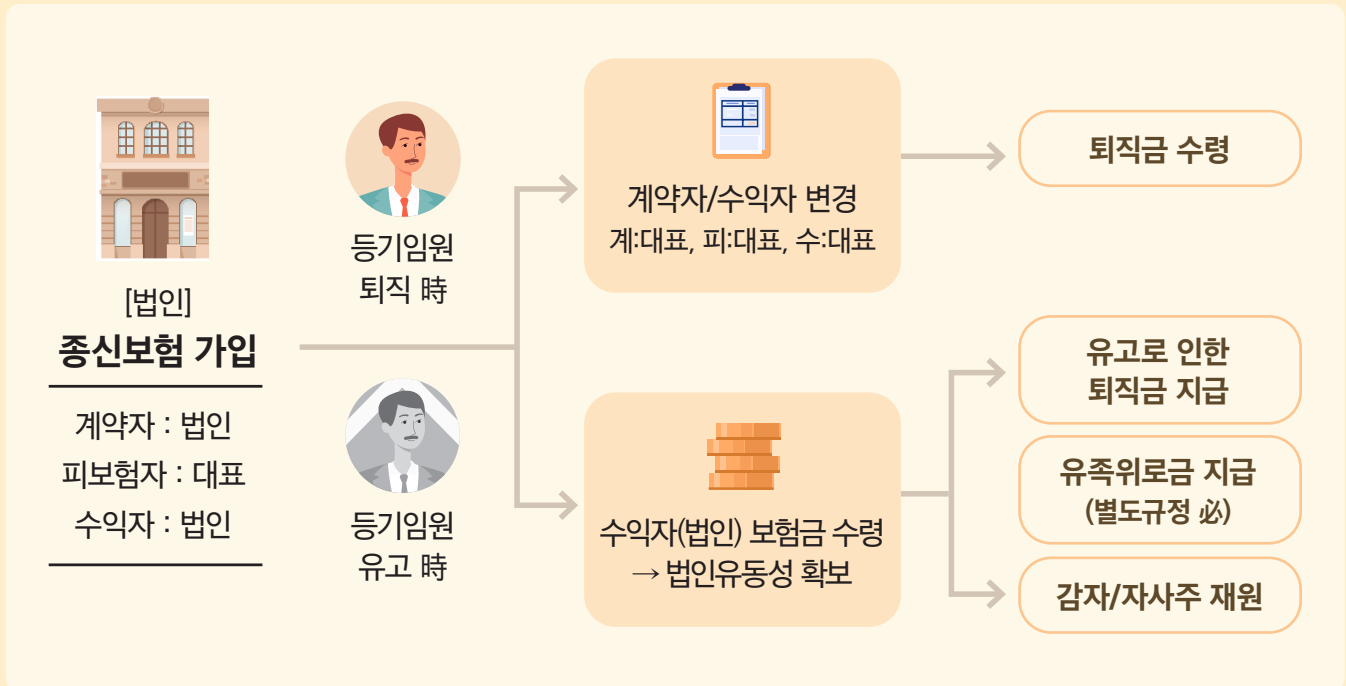
법인CEO는 회사의 가장 소중한 자산으로 본인 부재에 따른 경영상의 리스크를 헷지하고, 예상할 수 없는 퇴직시점까지 미뤄놓은 보상체계(퇴직금)와 해당 재원에 대한 준비가 필요합니다.

임원의 퇴직금은 일반 종업원과 달리 정관 또는 정관에서 위임된 별도의 퇴직급여지급 규정에 따라 지급할 수 있습니다.

퇴직금은 분류과세소득 으로 종합소득세에 비해 근속연수의 연분연승을 통해

세 부담이 낮고, 법인 역시 퇴직금을 지급시 비용처리 되는 만큼, 반드시 재원을 준비하여 수령하여야 합니다.

법인 대표의 퇴직은 생전에 승계와 이전을 이루고 계획대로 진행될 수도 있으나 갑작스러운 부재로 인해 발생할 수도 있는 만큼 일반 상품보다는 리스크를 헷지할 수 있는 금융상품을 통한 활용이 더욱 효과적입니다.



※ 2025. 02월 세법 기준이며, 향후 세법개정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 위 사례는 고객의 이해를 돕기 위한 예시로 개개인의 상황에 따라 실제와 다를 수 있습니다.

※ 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며, 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반할 경우 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

2. 상속감자

법인CEO는 CEO 본인이 근무하는 임원이기도 하면서 동시에 지분을 소유한 주주이기도 합니다.

대표님 유고시 대표님의 지분은 상속재산에 포함되어 상속인들에게 승계됩니다.

일반적인 부동산, 상장주식, 금융상품과 달리 비상장주식은 현금화가 어려운 자산입니다.

현금화를 위한 매각처도 찾기가 쉽지않고, 매각한다면 결국 평생을 일궈온 법인이 타인 손에 넘어가는 일도 생깁니다.

이럴때는 상속받은 법인의 주식을 해당 법인이 자사주로 취득하여 감자하며, 감자대가를 상속인들에게 내어줄 수 있다면 가장 효율적인 방법이 될 수 있습니다.

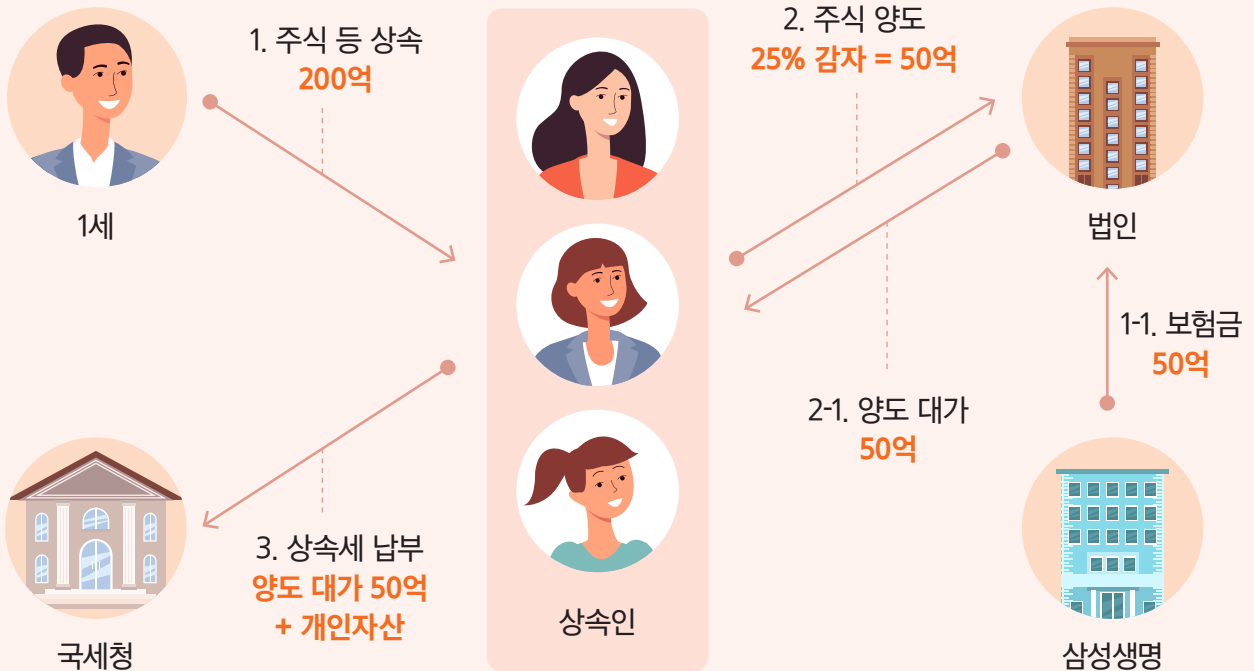
경영권에 타인지분이 들어올 위험도 줄어들고, 상속세를 내야하는 현금도 확보할 수 있습니다.

단, 대전제는 상속시에 법인에 자사주를 취득할 수 있는 현금이 있어야 한다는 점입니다.

대표님을 피보험자로 한 보험상품을 법인이 가입하여 납입한다면, 대표님 유고시 법인에 보험금이 입금되고, 상속인들은 해당 보험금을 감자대가로 수령할 수 있으며, 상속받은 가액(취득가액)과 동일하게 법인에 되팔기 때문에 양도세의 부담도 지지 않을 확률이 높습니다.



계약자 : 법인 | 피보험자 : 대표님 | 수익자 : 법인 | 보험금 : 50억



* 상속세 유동성 risk 해소, 배우자가 상속세만큼의 지분 상속 후 상장 주식을 양도하고 그 양도대가로 상속세 납부

※ 2025. 02월 세법 기준이며, 향후 세법개정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 위 사례는 고객의 이해를 돕기 위한 예시로 개개인의 상황에 따라 실제와 다를 수 있습니다.

※ 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며, 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반할 경우 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

3. 파트너십

최근에는 공동투자자로 법인을 운영하시는 사례들도 많습니다.

원천 기술을 함께 개발한 팀이 회사를 나와 본인들의 법인을 창업하시는 경우도 있고, 투자를 받아 법인을 설립하면서 투자자 지분을 가지고 있는 경우도 있습니다. M&A등으로 향후 법인 성장후 매각을 염두에 두고 법인을 열심히 키우시는 대표님들 앞에 갑작스런 부재가 생길 경우, 공동 지분자의 지분은 상속인들에게 상속이 됩니다.

공동 사업을 함께 하시던 다른 대표님들에게도 공동대표의 지분이 상속인들에게 분산되는 것은 의사결정 등의 이슈가 있어 다소 불편한 점이 생길 수 있고, 상속인들 관점에서도 상속세를 내기 위해서 해당 지분을 현금화 하는 것이 더효율적인 경우도 있습니다.

이럴 경우 각 대표님을 피보험자로 한 법인 보험계약이 있다면 법인이 수령하는 보험금으로 유족들에게 퇴직금 또는 유족위로금으로 지급하거나, 상속인이 상속받는 지분에 대해서 법인이 취득하는등 활용이 가능합니다.



A



(주)○○○○



B



C



D



지분 보유자의 사망시

- 법인 - 유가족에게 지분대금 지급 (유상감자 및 자사주 취득 등)
- 상속인 입장 - 상속세 납부
- 나머지 주주 입장 - 경영권 확보

※ 2025. 02월 세법 기준이며, 향후 세법개정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 위 사례는 고객의 이해를 돕기 위한 예시로 개개인의 상황에 따라 실제와 다를 수 있습니다.

※ 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며, 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반할 경우 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

법인승계를 생각하신다면?
유류분도 꼭 고려해보셔야 합니다.

4. 유류분

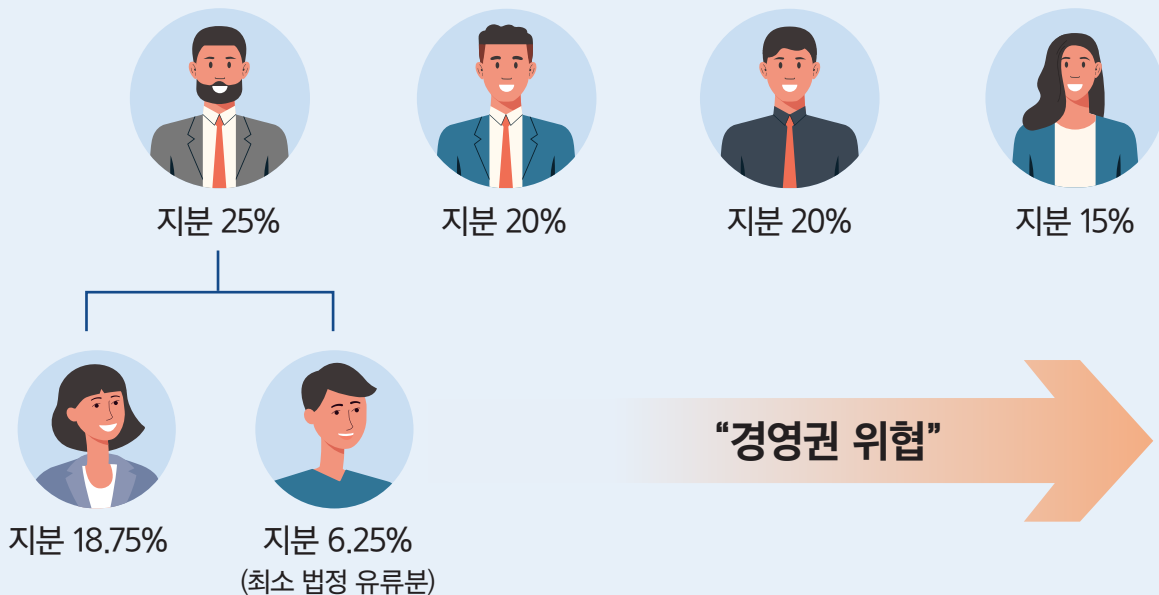
우리나라 법에선 상속 발생 시 상속인들에게 자산을 균등하게 배분하고, 배우자가 있을 경우 배우자만 5할을 가산하는 방법으로 상속이 이루어집니다. 이러한 법정상속분에 관하여 고인의 유언과 상관없이 피상속인에게 상속 재산의 일부를 보장해 주는 것이 유류분제도입니다.

피상속인의 자산이 한명의 상속인에게만 가지 않게 하는 유류분 제도는 공정해 보일 수는 있지만, 가업을 승계하는 대표 입장에서는 한번 고민해봐야할 포인트입니다. 상장기업 오너의 보유 주식이 분산되어 상속이 이루어질 경우, 후대 경영자가 경영권 유지에 필요한 지분을 확보하는데 어려움을 겪을 수 있습니다.

상장되지 않은 중소기업이라고 사정이 다르지 않습니다. 중소기업 대표의 경우 개인자산 중 대부분이 승계가 필요한 비상장 주식일텐데, 이 법인을 특정 자녀 한테만 승계하려는 경우 유류분 문제가 생길 수 있습니다.

물론 주식을 나누어 상속받아도 반수 이상의 주식을 확보했다면 경영권을 위협 받지 않습니다. 다만 형제의 지분이 상당 남아 있을 경우 경영여건에 따라 증자/감자 등으로 인한 자본금 변동이 발생하거나 배당에 관한 기업의 의사결정이 있을 시 대표로서 부담이 될 수 있는 여지가 있습니다. 승계에서 소외된 상속인 입장도 곤란할 수 있습니다. 상속세 공동 납부 이후 굳이 주식을 받아 오더라도 법인에서 배당하지 않으면 실익이 없으며, 다른 상장 주식처럼 매도하여 현금화 하기도 쉽지 않습니다.

주주구성 다

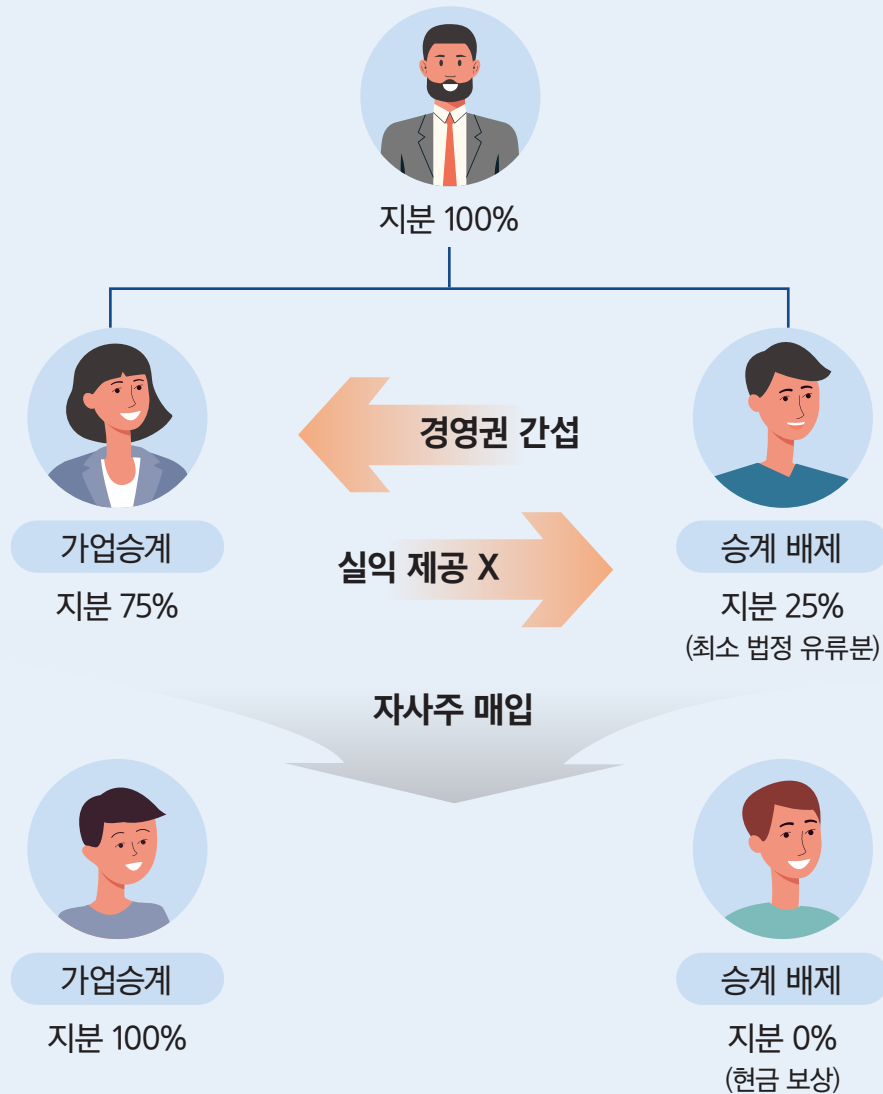


※ 2025. 02월 세법 기준이며, 향후 세법개정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 위 사례는 고객의 이해를 돕기 위한 예시로 개개인의 상황에 따라 실제와 다를 수 있습니다.

※ 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며, 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반할 경우 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

주주구성 少



※ 2025. 02월 세법 기준이며, 향후 세법개정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 위 사례는 고객의 이해를 돕기 위한 예시로 개개인의 상황에 따라 실제와 다를 수 있습니다.

※ 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며, 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반할 경우 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

이러한 경우 피상속인을 피보험자로 한 보험이 문제의 해결방안이 될 수 있습니다. 사망보험금을 지급하는 대부분의 보장성 보험 상품은 피보험자의 연령에 따라 상이하나 현재 투입하는 보험료 대비 유고 시점에 더 큰 보험금을 기대할 수 있는 게 일반적입니다. 또한 승계 절차 전 대표의 조기 사망 시 생길 수 있는 분쟁리스크를 방지해 줄 수 있습니다.

대표가 개인자금으로 보험을 가입할 여유가 없다면 법인명의로 가입하는 것도 좋은 방법입니다. 이 경우 수익자가 법인이 되는데, 대표 유고 이후 법인이 수령한 보험금으로 가업승계하지 않는 자녀의 주식을 자사주로 매입하는 방법을 활용할 수 있습니다. 결과적으로 가업을 승계하는 자녀는 대부분의 지분을 보유해 경영 간섭으로 인한 불안정성을 줄일 수 있고, 다른 자녀 입장에서는 현금화하기 어려운 비상장 주식 대신 현금으로 보상 받을 수 있게 됩니다.

삼성생명

'25년 자산가 고객님을 위한 프로그램



2030 Business Live On

경제, 경영, 인문 등 명사 강연 및 조찬 (오프라인)

경제, 경영, 산업 트렌드, 리더십, 인문학 등 다양한 강연을 통해 사회의 리더로서 올바른 경영 철학을 고민하는 시간을 갖고, 미래를 바라보는 지혜와 창조적 영감을 얻을 수 있습니다.

- 장소 : 서울 삼성금융캠퍼스 및 온라인 접속
- 대상 : 삼성생명 VIP 고객
- 진행 : 월 1회



CEO 명경재 (明鏡齋)

법인 CEO 고객님을 위한 소수정에 인문학 클럽

명경재는 매우 맑은 거울에 자신을 비추며 함께 공부하는 곳을 의미합니다. 법인CEO고객님을 위한 소수정에 인문학 클럽 명경재는 매우 맑은 거울에 자신을 비추며 함께 공부하는 곳을 의미합니다. 책의 저자와 함께 하는 강연을 통해 자신의 내면을 돌아보고, 자유로운 소통으로 인문학적 혜안을 나눕니다.

- 장소 : 서울 삼성금융캠퍼스
- 대상 : 삼성패밀리오피스 VIP 고객
- 진행 : 반기 1회



100년 기업 차세대 CEO 과정

경영 2, 3세 가업승계 재직자 고객님을 위한 교육 과정

가업승계의 방향과 트렌드를 선도하는 비즈니스 사례를 통해 실제적인 경영 노하우를 획득할 수 있는 다양한 커리큘럼을 제공하고, 사업의 확장과 발전을 도모하며, 교육생들 간의 상호 네트워크를 구축하고 이어 나갑니다.

- 장소 : 서울 삼성금융캠퍼스
- 대상 : 가업승계 재직 중인 경영 2,3세
- 진행 : 연 1회



Global Insight Program

가업승계 대상 재학생 고객님을 위한 과정

가문의 시작, 발전, 승계, 가치라는 4가지 CORE VALUE에 입각하여 가문의 시작인 '나'로부터 나의 가족, 근원을 탐색하고 미래를 정립하며, 미래 경영 리더로서의 경영 방향에 가이드를 제안하고, 각계각층 전문가 및 리더들과 든든한 네트워크를 강화합니다.

- 장소 : 서울 삼성금융캠퍼스 및 외부 장소
- 대상 : 삼성생명 VIP고객의 대학생, 대학원생 자녀
- 진행 : 연 1회

삼성생명

'25년 자산가 고객님을 위한 프로그램



예술자산클래스 ART

문화 예술에 관심있는 고객님을 위한 과정

‘예술’은 인문학적 소양과 예술적 감흥 뿐 아니라, 재테크의 방법으로까지 활용되고 있습니다. 예술을 바라보는 시각을 키울 수 있는 각종 강연과 전시회/경매 관람 등 삶 속에 녹아든 예술을 다각도로 바라보는 관점을 키웁니다.

- 장소 : 서울 삼성금융캠퍼스
- 대상 : 예술에 관심이 있는 삼성생명 VIP 고객
- 진행 : 반기 1회



WM 부동산 아카데미

부동산 투자/세금 교육 및 유망 상권 필드트립 과정

부동산은 가문을 이어나갈 중심 자산인 만큼 보다 장기적인 안목과 관리가 필요합니다. 관련 세법/투자 지식 강의 및 수도권 주요지역 물건 답사를 통해 부동산 투자에 대한 실전 감각을 키울 수 있습니다.

- 장소 : 삼성금융캠퍼스 및 현장 필드트립
- 대상 : 부동산 투자에 관심이 있는 삼성생명 VIP 고객
- 진행 : 연 1회



WM VIP 여성고객 초청 프로그램

4060 여성고객만을 위한 문화 참여 프로그램

VIP 여성고객의 품격과 여유를 위해, 바쁜 일상에서 잠시 벗어나 시즌별 여성들의 주요 관심사에 대한 강연 및 명소투어를 통한 힐링과 삶의 여유를 느끼실 수 있습니다

- 장소 : 서울 삼성금융캠퍼스
- 대상 : 삼성생명 VIP 여성고객
- 진행 : 연 1회



WM 프로암 골프대회

프로 골퍼와 함께 필드를 누빌 수 있는 기회

골프는 이제 대중적인 스포츠가 되었지만, 여전히 상류층들의 주된 네트워크의 수단으로 활용되고 있습니다. 프로 골퍼와 함께 필드에서 땀 흘리며 골프에 대한 기술과 VIP들과의 인연을 쌓으실 수 있습니다.

- 장소 : 각 지역별 주요 골프CC
- 대상 : 삼성생명 VIP 고객
- 진행 : 운영 사업부별 연 1회

* 일부 프로그램의 경우 고객님이 비용을 부담할 수 있으며, 프로그램 진행 일정은 내부 사정에 따라 변경되거나 중단될 수 있습니다.

